فتاوى

الشيخ الشريف عبد النور

رحمه الله

إعداد وترجمة

الشيخ حسن محمد إبراهيم

أبو حسان



الخزانة الصومالية

t.me/somalikutub

المقدمة

إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، بعثه اللهُ رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذيرا ، بلّغ الرسالة وأدّى الامانة ونصحَ الأمّةَ وكشف الغمة ،فجزاهُ اللهُ عنا خيرَ ما جزى نبياً عن أمته، وصلواتُ اللهِ وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى صحابته وآل بيته، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد:

فإن الله قد قيض لهذا الدين في كل عصر ومصر علما أجلَاء يدعون إليه، وينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، نهلوا من ميراث النبوة وارتووا من معين السنة ، يضيئون بعلمهم دياجير الجهل، وهم بحق مصابيح الدجى وأئمة الهدى ، اقتدوا بسلفهم الصالح في فهمهم للكتاب والسنة ، وهذا من فضل الله على أمة محمد، يبعث لها على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها ويحيي لها ما اندرس من معالم السنن، ويقمع أعناق البدع إذا اشرأبت.

والشيخ الشريف عبد النور – حفظه الله- نسج على منوال أولئك الأئمة الذين رفعوا راية السنة في تقريراته وتأصيلاته في دروسه وفتاويه، وسارت الركبان بإمامته وسعة علمه، وتمسكه بأهداب سلف الأمة الصالح، صدع بالحق مهما كان الثمن وصبر على الأذى فيه -نحسبه كذلك والله حسيبه- وبذل العلم لطلابه ومحضّ لهم النصيحة فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، وتعتبر فتاويه من حيث القيمة العلمية مادة ثرية لا يستغني عنها طلاب العلم فضلا عمن دونهم، وإخراجها إلى النور دين على رقبة من تتلمذ على الشيخ واستفاد من علمه وسمته، وترجمة دروسه وفتاوية إلى العربية يتطلب جهودا مضنية ومع ذلك :لابد من صنعاء ومن طال السفر، وهذه القطعة من فتاويه – حفظه الله – غيض من فيض، والقصد منها هو : تنبيه طلاب العلم على نفاسة علوم الشيخ وفتاويه عسى أن ينبري بعضهم لتقريب علم السيخ إلى الأمة ، وأرجو ألا نعدم منهم خيرا، والله نسأل أن يحفظ شيخنا الشريف عبد النور من كل سوء ومكروه وأن ينفع بعلمه وأن يقيض من طلابه من يعتني بتراث الشيخ العلمي ويعمل على نشره .

عملي في الفتاوى

هذه الفتاوى التي ضمها هذا الكتاب هي جزء يسير من فتاوى الشيخ الشريف عبد النور التي كان يلقيها في دروسه ومحاضراته،وهي كعادته في فتاواه ودروسه العلمية قائمة على الاستدلال بالكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما مع الإشارة في بعض الأحيان إلى مذاهب الفقهاء في المسألة وترجيح ما قوي دليله، وعملي فيها يقتصر على ما يلي :

1. فرغت معظمها من الأشرطة وترجمتها من الصومالية إلى العربية لتعميم النفع ، ونشرتها تباعا على صفحات مجلة الهداية التي كانت تصدر من مركز البحوث والدراسات بمعهد " لاسعانود" لإعداد الدعاة في الفترة ما بن 1995- 1997 ثم رأيت طباعتها في كتاب لتمكين طلاب العلم من اقتناءها والاستفادة منها.
2. صنفتها حسب الأبواب ورتبتها بناء على موضوعاتها ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
3. عزوت الآيات التي وردت فيها إلى سورها
4. خرجت الأحاديث التي استشهد بها الشيخ وعزوتها إلى مصادرها الأصلية.

5. وضعت لأسئلة المستفتين عناوين تدل على مضامينها لتسهيل الاستفادة منها.
6. عرضتها بعد نشرها في مجلة الهداية على الشيخ واستأذنته في طباعتها في كتاب ونشرها، فوافق مشكورا على ذلك قبل انتقاله إلى السعودية،وطلبت منه كذلك أن يملي على سيرته الذاتية لنشرها مع الفتاوى للتعريف به، بيد أنه امتنع عن عن الإدلاء بسيرته ولم ير في كتابتها ونشرها فائدة إمعانا منه –كعادته – في هضم نفسه، واضطررت إلى البحث عن مصادر أخرى لها اطلاع على سيرته فوجدت طِلبتي عند ابنه البار محمد ونشرت موجزا من ترجمة الشيخ مع هذه القطعة من فتاويه.

والله أسأل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وما كان فيها من خلل أو خطإ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، واستغفر الله من ذلك.

حسن محمد إبراهيم

نيروبي 5/5/ 1438 الموافق 2017/2/1

ترجمة موجزة للشيخ الشريف عبد النور

الأسم والنسب

هو الشريف عبد النور بن الشريف حسن (عالم فقيه شافعي) ،بن الشريف آدم (عالم فقيه شافعي) بن الشريف مقبول الذي هاجر من اليمن إلى الصومال ويعود نسبه إلى قبيلة الأشراف التي تنتسب الى اهل البيت ،وأمه من قبيلة أغادين المعروفة.

المولد والنشأة

ولد الشيخ الشريف عبد النور عام 1941 تقريبا في منطقة وادي "داختو" قرب مدينة " فيق" التابعة للمنطقة الصومالية في أثيوبيا (الصومال الغربي) وترعرع في مضارب أخواله وحفظ القرآن في صغره كما هي العادة في المجتمع الصومالي ، ثم انصرف إلى طلب العلم .

طلبه للعلم

تلقى مبادئ العلوم الأساسية في مسقط رأسه قبل أن أن يرحل منه يبتغي العلم من مظانه، وتتلمذ على عدد من المشائخ منهم : الشيخ أحمد بارود وأخذ عنه النحو، والشيخ حسن معلم علي المعروف بـ (حسن المريحاني) نسبة الى مريحان وهى قبيلة مشهورة في الصومال، كما تلقى الفقه من أخيه الأكبر الشيخ عبد الله بن الشريف حسن .

وبعدما نهل من العلم على يدي علماء منطقته رحل إلى طلب العلم ويمم وجهه شطر مدينة هرر، ومكث فيها برهة من الزمن اختلف فيها إلى حلقات العلم، ثم لما قضى منها نهمته رحل إلى مدينة جكجكا وقضى فيها كذلك فترة تردد فيها على حلقات العلماء، ثم تاقت نفسه إلى أن يلتحق بالأزهر وهو إذذاك ابن ثمانية عشرة سنة، فرحل إلى مصر عام 1959م ضمن مجموعة من رفاقه فركبوا القطار إلى السودان ثم ركوا منه سفينة حملتهم إلى مصر، فالتحق بجامعة الأزهر وانتظم في كلية الشريعة والقانون وتخرج فيها

في عام 1964م، ثم واصل الدراسة ونال العالمية (الماجستير) في أصول الفقه ،ثم انتقل إلى الصومال عام 1972 والتحق بوازرة التربية والتعليم وعمل في قسم المناهج ، كما عمل أستاذا ورئيسا لقسم اللغة العربية في كلية المعلمين بـ "لفولى" ثم التحق بجامعة الملك سعود (الدرعية سابقا) وكان ذلك في عام 1984 وقضى فيها سنة ثم انتقل إلى مكة وانتسب إلى معهد الأئمة والخطباء التابع لرابطة العالم الإسلامي وتخرج فيه في عام 1988م.

جهوده العلمية والدعوية

لم تقتصر الجهود العلمية للشيخ على التدريس الأكاديمي في كلية المعلمين في "لَفولى" بالإضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية التابعة للجامعة الوطنية " جهير" بل كان له دروس علمية في حلقات المساجد درّس فيها أمهات الكتب، وكان منها حلقة صحيح البخاري في مسجد الرحمة في حي المدينة بمقديشو والتي كان يرتادها كثير من طلبة العلم ، وكذلك حلقة مسجد " مَرواس" التي درّس فيها أصول الفقه ، بالإضافة إلى دروس السيرة التي كان يلقيها عن ظهر قلب في كل من مسجد "لفولى" ومسجد " علو" ومسجد حارة الموظفين في البنوك في حي المدينة، وكان يقدم تلك الدروس بطريقة

مبتكرة بحيث كان يحشر ما ورد من نصوص وآثار في موضوع الدرس ثم يحكم عليها صحة وضعفا دون أن يكون معه كتاب أو كرّاس! ما يدل على سعة حفظه واطلاعه.

كما كان يجلس للفتوى مرة في كل أسبوع في مسجد " عُلو" وكان يلقي المحاضرات الهادفة في مساجد عدة في العاصمة مقديشو،ولم يكن يتأخر أو يغيب عن تلك الدروس رغم أنه يسكن في منطقة "لفولى" التي تبعد عن مقديشو حوالى عشرين كيلومترا بالإضافة إلى تدريسه في كلية " لفولى" للمعلمين .

وله دروس علمية كثيرة مسجلة ألقاها باللغة الصومالية، ومنها الأمهات الستة في الحديث ، وشرَح بلوغ المرام شرحا علميا أطال فيه النفس وحكم على أحاديث الكتاب ، كما شرح رياض الصالحين شرحا وافيا، ولم يمنعه تركيزه على كتب السنة من أن يضرب في الفنون الأخرى بسهم وله شرح ممتع لألفية ابن مالك في النحو ،وشرح أيضا كتاب شذور الذهب لابن هشام.

وقد لقي الشيخ حفظه الله قبولا منقطع النظير من كل شرائح المجتمع الصومالي واشتهر – دون منازع – بمفتي الديار الصومالية، وكانت دروسه عامرة يتداعى إليها طلبة العلم من كل حدب وصوب، وتميزت دروسه – حفظه الله– بالاستمرارية وبغزارة المادة العلمية ، ثم انتقل الشيخ إلى مكة بعد نشوب الحرب الأهلية في الصومال وتحديدا في عام 1999 ولا يزال مقيما فيها.

الباب الأول: العقيدة والمنهج

حكم الاستغاثة بغير الله

هل تجوز الصلاة في مسجد مكتوب على جداره "يا محمد" ؟.

الجواب:

لا أعلم بأسا في النداء المجرد باسم شخص ما ميتا كان أو حيا -إذا كان غائبا- ما لم يقصد بذلك استغاثته، ومن كان عنده علم يدل على غير ذلك فليفدنا. وأرجو أن لا يكون بذلك بأس إذا كان المكتوب مثلا يا محمد أو يا رسول الله أو "الله .. محمد"، يعني اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا كما هو مكتوب على بعض المساجد. لكن هناك أبياتا منكرة مكتوبة على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أظنها كتبت في زمن الأتراك، ولم ينتبه المعاصرون إلى خطورة هذا الأمر، وأظن أنهم لو رأوا ذلك وتنبهوا له لنقضوه وأزالوه، ومن هذا المكتوب " يا من هو كذا وكذا صلى الله عليه

وسلم بالمدد" أي نسألك يا رسول الله المدد ونحو هذا، ومن ذهب إليه ودخله فلينظر إلى ذلك في جدار الجانب الأيسر من الروضة.

ما حكم من يستغيث بغير الله بعد إقامةالحجة وعليه، أيكفر بذلك أم لا؟ وهل لكل شخص أن يقيم الحجة؟.

الجواب:

الجواب على الشطر الأول من السؤال: أن ذلك يتعلق بكيفية عرض الأدلة عليه، وهل تمّ ذلك بأسلوب حسن لين وبنصح، وبالحكمة والموعظة التي ذكرها الله، يعني ذلك هل ذكر له الدليل بأسلوب يمكن أن يفهمه، أم كان ذلك بأسلوب جاف منفر، كأن قيل له: أنت كافر تعبد غير الله، أي بأسلوب يبعث على الحنق والعناد (والحق قد يعتريه سوء تعبير) يعني أنه يمكن أن يكون تعبير الشخص عن الحق غير مناسب، ومثل هذا يفسد وينفر المرء عن الحق وإن كان يريد إصلاحه وهدايته.

فالأمر يتوقف على كيفية عرض الحق على الإنسان، فإذا بيّن له الدليل ففهمه جيدا ولم يستند إلى ما يظنه حجة وإنما أمره العناد فهو هالك على رأي من يقول: إن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، أما عند من يقول هي شرك أصغر فلا . والخلاصة أنه مرتكب كبيرة أو كافر –والعياذ بالله– لكن الأمر يتوقف على قيام الحجة عليه أو عدم قيامها على النحو الذي ذكرناه.

وهل لكل أحد أن يقيم الحجة؟ فالجواب أنه يشترط أن يكون المتصدي لهذا الأمر فاهما لما يقيم الحجة به، وأن يكون على يقين جازم في ذلك، كما يلزم أن يكون معه الدليل. ويشترط لكل من يريد ردّ منكر أو النهي عن شرك ونحوه العلم بهذه المسألة، وأن يكون بها على بصيرة (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)[1] وعليه أن يكون ممن اتبع الرسول في ذلك على بصيرة، وألا يكون لديه شك، ولا يشترط له سنّ محدد، ولا زيّ خاص من عمامة وإعفاء لحية ونحوها بل الواجب على من رأى المنكر وعنده علمه إزالة ذلك المنكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...الحديث)[2]

[1] يوسف الآية 108

[2] صحيح مسلم - (ج 1 / ص 219)

ولا يشترط أن يكون حامل شهادة جامعية أو خريج جامعة إسلامية أو داعية أو خطيبا أو إماما، وسواء كان شيخا أو شابا، ذكرا أو أنثى، وبإمكان كل من له دراية بالمسألة إقامة الحجة وإن لم يكن عنده علم كثير.

الرقية من مس الجن

بعض المعالجين للمصابين بالجن يضربون المصاب، – وقد يكون المصاب امرأة، ويحتمل ألاّ يكون معها محرمها في وقت العلاج، ويضطر المعالج في بعض الأحيان إلى ملامسة المرأة–، ويقرؤون عليه بعض الآيات التي يختارونها، وهي آيات محددة، فهل ورد ذلك في الكتاب والسنة؟.

الجواب:

لا شك أن للجن والشيطان تسلطا على الإنسان. وثابت أنه يدخل فيه ويتكلم من خلاله، كما أنه يصيبه بأضرار وأمراض ، وكذلك ما يلقي

إليه من وساوس في عقيدته وعبادته، ويشمل ذلك كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)[3].

وكذلك إخراجه من الإنسان ثابت بقراءة القرآن والأذكار، أو بالضرب والتخويف والتهديد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه أن عثمان بن أبي العاص شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلاقيه من الشيطان من أذى من منعه من الصلاة والعبادة وكان قد أعياه ذلك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادنُ فضرب بيده على صدره مرارا وقال: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، فخرج منه وذهب، وكان عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول: لم أره بعد ذلك اليوم[4]، وفي حديث آخر يرويه ابن عباس رضي الله عنه حدث قريب من ذلك، وهو أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن صبيا يعاني من مس من الجن وكان يصرع، فتفل في فيه ثم قال: اخرج عدو الله، ثم أصاب الصبي كحة وخرج منه ما يشبه الفأرة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرقية أو القراءة على المصاب أو ضربه.

[3] متفق عليه
[4] صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ، وفي السلسلة الصحيحية

أما فيما يخص النساء فإنه يجب توخي الحذر فيه غاية الحذر، ويجب ألا يخلو المعالج بامرأة أجنبية، كما يجب الحذر من ملامسة جسد المرأة، وذكر لي رجل رأيته في نيروبي، أنه يمسك في بعض الأحيان بالمكان الذي يكون فيه الجني من الجسد، ثم يعصر، ومثل هذا يجب الحذر منه، وذكر لي أيضا فساد حصل من رجل أظهر الالتزام مع أنه ليس بملتزم، اندس في بعض الملتزمين الذين يعالجون المصابين بالجن بقراءة القرآن عليهم، فذكر أنه رُئي وهو يعمل سوءا بامرأة جيء بها إليه ليرقاها، فالحذر الحذر من مثل هذه الأشياء، ولابد من الحذر من الخلوة والملامسة والاختلاط وأمثال ذلك، ويجب الاعتناء بستر عورة المرأة، وأن يُعد لها من محارمها من يمسكها – سواء كانوا رجالا أو نساء– لئلا تنكشف عورتها إذا هي تحركت.

وأما ما يقرأ على المصاب فالقرآن كله نور وكله خير وكله شفاء، وقال تعالى: { **وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا**}[5] صدق الله العظيم. وهناك أدلة عامة في جواز

[5] الإسرء الآية 82

التداوي بالقرآن مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر أنه قرأ الفاتحة على رجل ملدوغ ثم أخذ منه أجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا [6]، وثبت أيضا أن رجلا كان يقرأ الفاتحة سبعة أيام على رجل كانت به جنة ، ثم لما تعافى أعطي مائة من الغنم أجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من كان قد أكل برقية كاذبة فقد أكلت بحق، وأحل له ذلك[7]، فالقرآن كله ليس منه ما لا ينفع بل كله خير، وكله نور وكله شفاء وكله حسن، لذا يجوز قراءة أي جزء منه مهما يكن قدره على المصاب.

وهناك بعض الآيات والسور التي وردت خاصة في هذا المجال، كسورة الفاتحة وآية الكرسي في محاربة الجن والشيطان ومع ذلك يجوز قراءة غيرها على المصاب، والشيخ وحيد عبد السلام —وهو متخصص في هذا الشأن وله خبرة بالجن ألف فيه كتبا وخاصة له كتابان في المسألة أحدهما:

---

[6] متفق عليه

[7] لعله إشارة إلى حديث خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه و سلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود ، وفي السلسلة الصحيحة

"الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار"، والآخر؛ "وقاية الإنسان من الجن والشيطان"، وتحدث فيهما عن السحر وأنواعه والعلاقة بين السحر والجن ودخول الجن في الإنسان وإخراجه منه، وذكر قصصا طويلة جرت له مع الجن، وتحدث عن الأدلة الشرعية التي وردت في الموضوع بشكل جيد – ذكر وحيد عبد السلام أن هناك أدلة عامة تعتمد فيما يقرأ على المصاب، فليس من الضروري أن تكون الآيات والسور التي تقرأ عليه قد وردت بها أدلة خاصة، بل يكون الاعتماد على الأدلة العامة التي تشملها والتي تقتضي هذا المعنى، مثل التي وردت في أن القرآن كله شفاء، وإذا قرأ عليه آيات أو سور، أو قُرأ عليه كل القرآن وسط حلقة من القراء فهذا جائز، وكذلك إذا قُرأ عليه سورة خاصة أو كرر عليه سورة وحدها فكل هذا مباح ونافع إن شاء الله

وهناك قضيتان من الأهمية بمكان؛ الأولى: حالة القارئ، والثانية: حالة المقروء عليه، ويشترط للقاري أن يكون من أهل اليقين وأن يكون ذا عقيدة صحيحة، وأن يكون على طهارة ووضوء، وكذلك المصاب الذي يقرأ عليه القرآن، ويجب منعه من الخرافات، والتمائم، وتعاطي السجائر، وترك الصلاة، واقتناء الصور المحرمة في بيته واستماع الأغاني، وإن كان قد تلبس

بذلك من قبل فالواجب عليه أن يتوب من ذلك كله، لتكون لديه القابلية للقرآن، وليكون من المؤمنين الذين ذكر الله بأن القرآن لهم شفاء ورحمة، وإلا كان ظالما لا يؤثره القرآن ولا ينتفع به.

غلاة الصوفية من الطائفة الربيعية

عندنا في الصومال طائفة صوفية تسمت بالربيعية، ومن سماتهم البارزة أنهم يطلقون شعورهم فلا يأخذون منها، ويقال لهم باللغة المحلية: أصحاب الشعور، والطائفة من غلاة الطريقة القادرية، ومن دأبهم أنهم لا يحضرون الجماعات ولا الجمع، بل ويمنعون من إقامة الجمع في مدن وقرى مأهولة بالسكان، كما يمنعون من الحج إلى بيت الله الحرام بحجة أن أهل بدعة قد استولوا عليه، هذا بالإضافة إلى أنهم يبيحون الاستغاثة بغير الله، ويدعون إلى دعاء الأموات، وعندهم بدع كثيرة، فما حكمهم، وما هو الموقف منهم؟.

الجواب

إذا كانت تلك الطائفة على ما ذكرتم فلا شك في أنها فرقة ضالة مضلة مبتدعة غاية في الابتداع، وأقل ما يمكن أن يقال في حقهم والعلاقة معهم: هو مقاطعتهم مقاطعة تامة وهجرهم وعدم مبادأتهم بالسلام وألا يعاد مريضهم ولا يشهد جنازة ميتهم، ويجب أن يحذر الناس منهم وإن كانت هناك حكومة فشأنهم أن يعاقبوا بأشد ما تكون العقوبة كالحبس والضرب والتغريم إلى أقصى الحدود، وهذه الطائفة وأمثالها يجب التحذير منهم وألا يكرم كبراؤهم الذين يسمونهم بالشيوخ، لأن العامة تغتر بذلك فتحسبهم من أهل العلم، ولابد من التقليل من شأنهم واحتقارهم أمام الناس ومقاطعتهم مقاطعة تامة.

الابتعاد عن حروب الفتنة

هذه الفتوى تعد من درر فتاوى الشيخ شريف عبد النور، وكان سببها أن مسئول الدعوة في مدينة كسمايو آنذاك بعث رسالة فاكس إلى الشيخ شريف عبد النور، يستفتيه فيها حكم مشاركة شباب الدعوة والدعاة في الدفاع عن مدينة كسمايو إذا هوجمت من قبل الجنرال محمد فارح عيديد.

– فأجاب الشيخ عن ذلك بهذه الفتوى التالية:

إلى: مسئول الدعوة في مدينة (كسمايو) بالصومال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استلمت رسالتكم بالفاكس والتي تطلبون فيها الفتوى والنصيحة عن حكم اشتراك الشباب في الدفاع عن مدينة كسمايو، وأجيب عن النقاط التي أشرتم إليها في رسالتكم بما يلي:

1- قولكم أن الشعب لا يحب "مورغن" وليسوا أتباعا له، فالواقع أن "مورغن" هو الحاكم الفعلي لمدينة كسمايو وضواحيها، سواء أحبه الناس أو كرهوه.

2- الهجوم الذي يأتي من قبل "عيديد" وأعوانه يستهدف "مورغن" وأعوانه والسيطرة على المدينة، والواقع الذي نعرفه من طبيعة شعبنا أنه وإن كان يكن عاطفة قوية للإسلام، إلاّ أن العاطفة القبلية وتأييد زعمائهم أهم عندهم من العاطفة الدينية، فإذا اصطدمت المصالح القبلية بمبادئ الشريعة قدموا المصالح القبلية، كما وقع في حادثة شمال الشرق حيث كان الشباب يتصورون أن الشعب لا يؤيدون عبد الله يوسف وأعوانه، وأن الشعب يحبون الدعاة

والدعوة إلى الله، ولا يؤيدون الجبهة القبلية، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك تماما.

3- قولكم أن هناك برنامجا للمحكمة الإسلامية وأنه أُعتمد رسميا، فإن المحكمة لم تقم فعليا رغم ما بذل فيها من جهود، وهذا دليل على أن نفوذ "مورغن" أقوى من نفوذ الدعاة في الواقع.

4- قولكم أن هناك خلقا كثيرا من الدعاة لهم مصالح كثيرة دينية ودنيوية و أنه ليس هناك مكان آمن يفرون إليه، أقول: إن أرض الله واسعة كما قال سبحانه وتعالى: { **إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا** } الآية[8]، وقال تعالى:{ **وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً** } الآية[9] . وباستطاعتهم أن ينتقلوا بمصالحهم إلى مكان آخر بعيد عن مكان الصراع بين المتقاتلين على الفتنة، إما بالانضمام إلى إخوانهم في كيمبوني[10] أو إلى إخوانهم في لوق[11]، أو إلى

[8] النساء الآية 97

[9] النساء الآية 100

[10]) رأس كيمبوني قرية قرب الحدود الكينية، وتقع على ساحل المحيط الهندي. وكانت آنذاك بأيدي الإسلاميين.

مكان آخر يختارونه لأنفسهم لإقامة مناخ إسلامي فيه، وعندئذ يمكنهم الدفاع عن هذا المناخ الإسلامي وعن مصالحهم فيه ضد كل من يهاجمهم ويصول عليهم.

5- قولكم أن الشعب في كسمايو يرونكم أنكم خذلتموهم بعدم مشاركتهم في الدفاع، وأن هذا الأمر سيترك أسوأ أثر على الدعوة، وأنكم ترون ذلك مصلحة راجحة ومن باب ارتكاب أخف الضررين، الجواب: إن في هذا مداهنة وإرضاء للناس بما يسخط الله وفي الحديث ((**من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس و من أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس**))[12] .

وبناء عليه فقد تكون النتيجة عكس ما ذكرتموه، وأن الناس سيثقون بالدعاة إذا تركوا القتال في الفتنة إرضاء لله، وخصوصا إذا قام الدعاة بتوضيح ذلك للناس وتحذيرهم منه، كما فعل إخوانهم أهل برعو[13] حيث نصحوا الناس بعدم المشاركة في قتال الفتنة واستجاب الناس لنصيحتهم

---

[11] لوق مدينة إستراتيجية تقع في محافظة جدو بجنوب غرب الصومال. وكانت حينئذ تحت حكم الإسلاميين.
[12] قال الشيخ الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم : 6010 في صحيح الجامع
[13] كان ذلك عام 1995 لما جرت الحرب الأهلية في مدينة برعو.

وأخلو المدينة للمتقاتلين وشأنهم، وهذه الحقيقة مصلحة راجحة على ما ذكرتموه، وأيضا فإن ما تصورتموه مصلحة راجحة تقابله مفسدة راجحة وهي انقسام الدعاة وانضمام كل فريق منهم إلى قبيلته بحجة الدفاع كما حدث في هذه المدينة[14] نفسها قبل سنوات، وإذا كان من عندكم يرون أنكم خذلتموهم فإن الطرف الآخر يرون أنكم قبليون وقفتم مع قبيلتكم .

ومن المعلوم أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة، فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قال تعالى:{ **وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ** }[15] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه مخافة أن تترتب عليه مفسدة، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية أن يفتتن الناس بذلك[16] وكما ترك قتل المنافقين خشية أن يقال: إن محمدا يقتل أصحابه[17].

[14] مدينة كسمايو عام 1991 حيث دافع شباب الصحوة المدينة لأنه كان لهم فيها معسكر، وقد أدى هذا الدفاع إلى انشقاق بين صفوف الاتحاد الإسلامي.
[15] الأنعام 108
[16] متفق عليه
[17] متفق عليه

والدفاع الشرعي إنما يكون في حالتين:

الأولى: الدفاع عن بلدة إسلامية تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا سليما وترفع فيها راية الدعوة الإسلامية الصحيحة، فإذا اعتدى عليها المفسدون للقضاء على هذه الدعوة الإسلامية وإعاقة نشر التوحيد وتنفيذ الأحكام الشرعية، وجب الدفاع عنها إعلاء لكلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (**من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله**)[18].

الثانية: الدفاع عن النفس والمال والأهل كما جاء في الحديث (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله شهيد) رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح.[19]

أما القتال الذي يجري بين الجبهات والقبائل الصومالية اليوم، وما يجري في (مدينة)كسمايو جزء منه، فهو قتال فتنة لا يجوز المشاركة فيه لا هجوما ولا دفاعا، كما جاء في الحديث الصحيح (**إذا التقى المسلمان**

[18] متفق عليه

[19] صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (ج 2 / ص 75)

بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار) قلت يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصا على قتل صاحبه) متفق عليه[20].

ونصيحتنا للشباب في هذا الوضع أن يتبرأوا من كل هذه الجبهات المتناحرة، وأن يسعوا لتكوين بديل إسلامي عن هذه الفرق كلها وذلك بإقامة مناخ إسلامي نظيف يقوده الدعاة إلى الله من العلماء والمشايخ وطلبة العلم يشرفون منه على الدعوة الإسلامية الصحيحة في كل المناطق ويبعثون منه الدعاة، ويقيمون فيه أحكام الله؛ ليكون النواة الأولى لإقامة دولة إسلامية في الصومال كله توطئة لإعادة الخلافة الإسلامية في العالم كله والتي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (**تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة، ثم سكت**)[21] (السلسلة الصحيحة. مجلد1 حديث رقم5). وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

---

[20] متفق عليه

[21]

العذر بالجهل

إلى متى يعذر الجاهل بجهله؟ وهل قامت الحجة على مجتمعنا المعاصر؟.

الجواب :

يفرق بين حالتين، أولاهما أن يكون الجهل في أصل الدين كوحدانية الله ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه والعمل بدينه، ويرجع هذا إلى أصل الدين وهو معنى الشهادتين، وبذلك تقوم الحجة على الإنسان بالبلاغ الإجمالي، فإذا بُين للشخص وحدانية الله، وأنه ليس هناك إلاهان أو أكثر، وإنما هو إله واحد لا شريك له،[وبين له] أن محمدا رسوله، وأنه يجب العمل بدينه، فعلم ذلك وعرفه فهذا لا يحتاج إلى تفصيل وتفسير أكثر، بل الواجب عليه الالتزام بذلك التزاما إجماليا.

ومن خرج عن هذين الأصلين -الشهادتين- فنفى صحة التوحيد وقال هناك آلهة أخرى، أو قال إن نبيا اسمه فلان أو علاّن بُعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن دينا جديدا جاء ونحن نتبعه، فهذا لا عذر له.

أما من التزم التزاما إجماليا وتلبس ببعض الشركيات – مع أنه آمن بالله إلها واحدا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا – فإذا لم يبين له حكم ما تلبس به من شرك فإنه ناج من الكفر الأكبر، ولابد من أن يبين له كل مسألة على حدتها. ونقلنا عن أبي بكر بن العربي رحمه الله أنه قال ما معناه: إذا لم تفصّل له المسألة على نحو يفهمه من هو على مثل معرفته؛ فإن الحجة لا تقوم عليه، ويكون بذلك جاهلا معذورا.

والمجتمع الصومالي – وكذلك المجتمعات الإسلامية الأخرى – قامت عليهم الحجة فيما هو من أصل الدين؛ إذ لا يوجد من يدعي أنه مسلم ومع ذلك لا يعتقد بوحدانية الله ولا يؤمن أن العبادة له وحده، فإذا قيل لمن يصرف بعض العبادات إلى غير الله أنك تعبد غير الله ! تبرأ من ذلك وقال: لا أعبده، وأعلم أنه ليس بإله.

أما ما يتعلق بالأمور التفصيلية والجزئيات فقيام الحجة فيها على من يدّعي الإسلام يرد فيه تفصيل، فمنهم من قامت عليه الحجة وهم الذين يعرفون الحق من أهل العلم وممن بلغهم البيان التفصيلي، ومنهم مساكين جهلة مشغولون بمواشيهم ومزارعهم ولم تبلغهم هذه المسائل الدقيقة.

والصحوة الإسلامية موجودة، ولكن السؤال هو ما حجمها وما دورها، وما هي نسبتها ووزنها في المجتمع؟، لم تؤد الصحوة الإسلامية دورها على الوجه المطلوب إن أفصحنا عن الحقيقة، فلننظر –مثلا– إلى حجم الحاضرين في مسجدنا هذا مقارنة بالمجتمع الذي يحتاج إلى علمهم وإفادتهم من الرعاة والمزارعين وأهل القرى والمدن، فرق كبير بينهما في الحجم.

والصحوة الإسلامية بطيئة ولم توف المطلوب ولم تبلغ دعوتها كل موقع وكل قرية وإنما تجمعت في المدن، فعلى الدعاة أن يخرجوا من هذا الوضع، وأن يعملوا محتسبين في إبلا غ الكتاب والسنة إلى الناس المحتاجين إليهما المتعطشين لهما، ليتركوا المدن الكبيرة التي يتجمعون فيها طلبا منهم للراحة، وليخرجوا إلى هؤلاء وليصبروا على شظف العيش في البادية وكذلك في التنقلات مع أهل البادية والسير فيهم، وقد بلّغنا الإسلام متطوعون، وقد كان أحدهم يخرج –في الصومال وفي غيره– فينشر الإسلام في أرض بدوية

لم تبلغها الدعوة الإسلامية، وهذا ما نفقده في هذه الأيام، والجماعة التي تسمى التبليغ وأكثرها باكستانيون وهم أصلها تقدمت بعض الشيء في هذا الجانب، لكنها لا تعمل على الوجه المطلوب، فهي إنما تلقي على الناس مواعظ محدودة الأثر، وليس لها أثر يذكر في الأمكنة التي يزورونها.

فعليكم أيها الشباب واجبات إزاء هذه القضية يا من تدّعون فهم الإسلام وتنتسبون إلى الصحوة، للناس عليكم حقوق وهم بأمس الحاجة إلى علمكم، فكونوا جنودا تخرجون في سبيل الله مستشعرين لمسؤولية إبلاغ الدعوة الإسلامية إلى الناس مضحين في سبيلها بأنفسكم.

مشروعية العمل الجماعي

سئل حفظه الله عن مشروعية العمل الجماعي في الدعوة إلى الله، وهل الجماعات الدعوية داخلة في حديث حذيفة رضي الله عنه والذي يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه: (فاعتزل تلك الفرق كلها) ؟

الجواب:

لابد من العمل الجماعي، فمبادئ الإسلام – إذا تأملتها – مبنية على العمل جماعة، ومثال ذلك صلاة الجماعة والجمعة، لأن الإسلام شرع اجتماع المسلمين فيها ولها، ولهذا فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بضعا وعشرين درجة . والعمل معا والتعاون في سبيل الدعوة وتبليغها للناس أمر لابد منه، ولكن الذي لايصوغ بحال هو الافتراق وأن يكون كل حزب بما لديهم فرحين.

أما حديث حذيفة فإنه جاء في صدره جماعات وفرق وصفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم (دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)[22] وهم قوم سوء يدعون إلى شر وضلالة كالجبهات الموجودة حاليا في الصومال، فكلهم ضالون مضلون، وليس فيهم خير يذكر

[22] الحديث متفق عليه ولفظه عند البخاري : عن حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ « نَعَمْ » . قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ « نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنٌ » . قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ « قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِى ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ » . قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ « نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ « هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا » . قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى إِنْ أَدْرَكَنِى ذَلِكَ قَالَ « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ » . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ »

وإنما هم شر محض، وهؤلاء هم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لحذيفة: فاعتزل تلك الفرق كلها.

أما الجماعات التي تأسست للدعوة ونشرها؛ فإنه لا يمكن تطبيق الحديث عليها؛ إذ هو على فرق مضلة تدعو الناس إلى النار كهؤلاء الذين يتناحرون في الصومال ويدعون الناس إلى إراقة الدماء المعصومة، وأسسوا لهذا الغرض، ويتلقون الدعم والأموال – التي يستعينون بها على فتنتهم ويشترون بها الأسلحة – من الخارج دول الخليج، ونيروبي، وأوروبا[23] فهؤلاء وأمثالهم هم الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة أن يجتنبهم، وإن ألجأه الأمر أن يعض على أصل شجرة، فلا يتبع إحداها حتى يموت على ذلك .

فتطبيق الحديث إذن على الجماعات التي تعاونت على نشر الدعوة غلط. ولكن الذي نحذر منه بشدة هو أن تنشأ بينها خلافات وتعصبات تؤدي إلى أن يتعصب كل منهم إلى فرقته. والواجب الذي لابد منه هو التعاون فيما بينهم إذا كانت كل منها – الجماعات – تدعي بأنها قامت من أجل الله وتبليغ دعوته للناس فلابد وأن تعلم أن مثيلاتها من الجماعات

[23] يبدو أن الشيخ يقصد بالصوماليين المقيمين في هذه البلاد.

الأخرى تأسست لما تأسست وتدعو لما تدعو إليه هي مما يجعل التعاون واجبا والتكاتف لازما.

وأنتم – بارك الله فيكم – في بلاد، الدّين فيها غريب[24]، وهي بلاد صليبية، وما بدا منكم من حسن أو قبيح فإن أهل هذه البلاد النصرانية ينسبونه إلى دينكم، فإذا رأوكم تختلفون ويرد بعضكم على بعض في المساجد، وينشر بعضكم الشائعات والمنشورات ضد البعض، فهم يظنون أن الإسلام مبني على الافتراق وأنه يأمر بذلك. وإن رأوا منكم سمتا حسنا وتعاونا وأخوة وخلقا حسنا وتطبيقا للأخوة الإسلامية تمارسونه، يرون أن ذلك من دينكم وأنه دين قيم يدعو الناس إلى الاجتماع، وهكذا الدين فعلا، فإياكم وهذه الاختلافات واحذروا التنازع.

وإن كان منكم من أسس جماعة من هذه الجماعات أو انضم إليها فليلزمها، وليتعاونوا في الدعوة من خلالها على ألاّ يحملهم ذلك على إبعاد الآخرين وهجرهم، ونشر الدعايات ضدهم، ولا يتخذوهم عدوا لهم، وليعتبروهم إخوانا لهم وليتعاونوا على هذا الأمر الذي تأسست من أجله كل من هذه الجماعات على ما تدعي. بهذا أنصحكم بارك الله فيكم.

[24] السائل هو الشيخ محمد عبد الظاهر، وكان مقيما في بريطانيا.

حديث الافتراق والجماعات الإسلامية

هل يجوز – بارك الله فيكم – وصف الجماعات الدعوية الموجودة اليوم – كالجماعات السلفية والتبليغ والإخوان ونحوهم – بأنهم يدخلون في الفرق التي جاءت في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – وهو حديث افتراق الأمة إلى فرق (كلها في النار إلا واحدة)، هل ترون ذلك أم لا ؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب:

حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة – كما افترقت النصارى واليهود– وأن كلها في النار إلا واحدة خاص بالجانب العقدي، لأنه ورد في بعض رواياته (على كذا وسبعين ملة –أي دينا–)[25] فهم لذلك مختلفون في العقيدة، أما الاختلاف في الجانب العملي مثل الاختلاف بين المذاهب الفقهية، واختلاف وجهات النظر في دلالة نص مع الاتفاق على ثبوته وصحته فلا يمكن تنزيل الحديث عليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم

[25] إشارة إلى رواية : ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين و سبعين ملة و إن هذه الملة ستفترق على ثلاث و سبعين ثنتان و سبعون في النار وواحدة في الجنة و هي الجماعة و إنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق و لا مفصل إلا دخله . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث رقم : 2641

كانت تختلف وجهات نظرهم في مسائل كثيرة، ومع هذا كان كل واحد منهم يعذر الآخر في رأيه إذا كان معقولا يحتمله النص، ولم يكن يمنعهم ذلك من التعاون وما كان أحدهم يتعرض لتخطئة الآخر وتجريمه طالما كانت المسألة اجتهادية تقبل الرأي.

والفرق الموجودة في البلدان الإسلامية لا تختلف في معظمها في العقيدة بل هي متفقة، وإنما تختلف في مسائل فرعية مثل الجوانب العملية والتنظيمية. وأحسب أنه ليس بينها –عند التأمل– كبير خلاف في العقيدة، وإن وجد فليس بشيئ يذكر، وإذا صح أنهم لا يختلفون في العقيدة إذ كلهم يدعي أنه على منهج السلف، والعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فالحديث الذي ورد في افتراق الأمة لا ينطبق عليهم.

والحديث لم يروه أبو هريرة فقط، بل هو حديث متواتر رواه كثير من الصحابة، وهو حديث في العقائد كما مر، وانطباقه يكون على الشيعة والمرجئة والجهمية وعلى فرق كثيرة قد خلت، وإن كان يوجد بعضها إلى الآن، وهي فرق منحرفة عقديا ومخالفة لمنهج السلف، خطأهم أئمة السلف، بل وكفّروا بعضها، وانقرض أكثرها عن العالم الإسلامي، ومعظم ما يوجد منها الآن من فرق الشيعة، وقد تأثر كثير من المسلمين بعقائد

بعض هذه الفرق المنحرفة، لكنّ فرق الضلال والأهواء التي حكم عليها علماء السلف بالضلال قد استراح المسلمون من أكثرها اليوم.

العمل الجماعي ضرورة

هل يصح استدلال قوله تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[26]، وقوله: { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ }[27]، وكذلك قاعدة "ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب" على مشروعية العمل الجماعي؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب:

يجوز استدلال تلك النصوص وغيرها وكذلك القاعدة على مشروعية العمل الجماعي؛ لأنه ضرورة، والشريعة تأمرنا بالاجتماع والتعاون وتنهى عن الفرقة والشذوذ –كما تعلمون – وأحسبكم تريدون العمل الجماعي بالجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة، وسبق أن قلت للشباب الذين

[26] المائدة الآية 2
[27] آل عمران الآية 104

اتصلوا بي قريبا: أن الأولى هو أن يكون المسلمون متحدين وأن تكون لهم جماعة واحدة، ولكن إذا لم يكن ذلك واقعا وعسر وجوده، لا ينبغي أن نكون مثاليين، بل يجب أن نكون واقعيين عمليين. ووجود هذه الجماعات وتلك الحركات الإسلامية أمر واقع، ولها إيجابيات معروفة . وأخبرني الشباب الذين اتصلوا بي بأنكم تقومون بتعليم المئآت من الأطفال والكبار، فإذا كنتم على هذه الحالة من الانسجام والتعاون –وقد رأيتم آثار عملكم وثماره – فمن ألقى فيكم ما يسبب لكم افتراقا وقال لكم: اتركوا هذا العمل الجماعي فإنه لا أصل له، ودعاكم إلى تفريق ما جمعتموه في أماكن التعليم، فإنني أنصحكم بألاّ تصغوا إليه وألاّ تتأثروا به، وألاّ تعطوه فرصة ليعيث فيكم فسادا، وإياكم والجدل والمراء واحذروا الفرقة، وكونوا عمليين واقعيين.

وإذا لم يتيسر لكم توحيد جماعاتكم وجعلها جماعة واحدة فليكن بينكم تعاون وأخوة، وإن عسر عليكم ذلك أيضا ولم تتمكنوا من تحقيقه فلا يعتد بعضكم على بعض، ولو أدى ذلك إلى أن تعمل كل جماعة على حدتها في مدارسها والمساجد التي تخضع لإشرافها؛ لأن الجهل أسوأ من كل شيء، ولا يخفى عليكم ماذا فعل بالمسلمين، وادعوا الناس إلى دين الله

بالحكمة والموعظة الحسنة التي جاء ذكرها في القرآن، وكثفوا من جهودكم التي تقومون بها، واتركوا المراء والجدل، وأن يردّ بعضكم على بعض إلا بالتى هي أحسن.

توضيح معنى حديث حذيفة رضي الله عنه

يقول البعض: إن من الأدلة التي تمنع من قيام الجماعات الحديث الذي جاء فيه تحديد مفهوم الجماعة (حديث حذيفة) ويقول إن هناك تلازما بين وجود الإمام الأعظم ووجود الجماعة المسلمة، فإذا لم يوجد إمام فلا جماعة، وجاء هذا المعنى في كتاب اسمه: " الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي " وهو لأحد طلبة العلم واسمه علي حسن عبد الحميد الحلبي، وذكر في هذا الكتاب ما معناه أنه لا يصح قيام تجمع إسلامي عند غيبة الإمام، وإن وجد فهو بدعة، ويجب اعتزال كل الفرق التي قامت على هذا الأساس، فما هو الحكم في هذه المسألة؟.

الجواب:

أما حديث حذيفة الذي جاء فيه الأمر باعتزال الفرق فقد سألني بعض الشباب، ما هي تلك الفرق التي جاء في الحديث الأمر باعتزالها، والحديث متنه طويل ولم يكن هذا الجزء فقط، وإنما جاء الأمر بالاعتزال في آخر المراحل التي ذكرها الحديث والتي هي فساد محض وشر لا خير فيه، والتي فيها دعاة على أبواب جهنم وهذا هو الزمان الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه فاعتزل تلك الفرق كلها، وأحسب أن لديكم إلماما بالنحو، فـ "ال" التي في قوله "الفرق" وكذلك الإشارة للعهد الذكري، فالفرق إذن هي التي جاء ذكرها في سياق الحديث أنهم دعاة على أبواب جهنم، أما الجماعة التي اجتمعت وتعاونت على العمل بالكتاب والسنة ودعوة الناس إليهما، والتمسك بهما على طريقة السلف الصالح، فإن قيل إنه يجب الابتعاد عنها واعتزالها فكيف يأتي التعاون على البر والتقوى، وكيف يوجد الإمام الأعظم وجماعة المسلمين إذا لم يوجد من يسعى إلى إيجادها، ويبذل الجهود في سبيل ذلك.

ويخالف هذا الكتاب الذي ذكرتموه في تقرير هذه المسألة كتاب آخر هو أفضل عندي منه – واسمه: "أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى" وأظنكم قرأتموه، وإن لم تكونوا قرأتموه فأوصيكم بقراءته – ذكر أن هناك احتمالات عدة في شأن الجماعة المسلمة، ومنها أن لا يوجد إمام وتوجد جماعة تنتهج منهج السلف الصالح، وذكر أنه يلزم في هذه الحالة لزوم تلك الجماعة. وإذا قلت: إنه لا يوجد الآن إمام، ولا أتعاون مع أي جماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فأنصحكم بألا تعرّجوا على الآراء الشاذة، وتمسكوا بعموم الأدلة التي تأمر بالتعاون مثل قوله تعالى: {**وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى**}[28].

وفرق بين جماعة المسلمين وجماعة إسلامية، كما ستجدون في هذا الكتاب، فإذا اجتمع المسلمون على إمام واحد فتلك جماعة المسلمين، وإذا عُدم هذا ووُجد جماعة اعتصمت بمنهج السلف الصالح وتتعاون فيما بينها لتبليغ الدعوة إلى إخوانهم المسلمين فهي جماعة من جماعات المسلمين، ولا يقال إنها تمثل كل المسلمين كما لا يقال إنها فرقة ضالة إذا كان منهجها صحيحا وسلوكها قويما.

[28] سبق تخريجها

الباب الثاني: مسائل في الصيام والقيام

النية في الصيام

هل تكون النية لكلّ ليلة من رمضان أم يكفي في ذلك أن ينوي صوم الشهر كاملا في الليلة الأولى من رمضان؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)[29] كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نوى الصوم بعد أن أصبح[30]، وكان هذا الصوم الذي نواه بعد الإصباح صوم نفل.

---

[29] - رواه أبو داوود وصححه الألباني وهو مخرج في مختصر إرواء الغليل - (ج 1 / ص 176)

[30] أشارة إلى حديث مسلم :عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ». فَقُلْنَا لاَ. قَالَ « فَإِنِّى إِذًا صَائِمٌ ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ « أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ». فَأَكَلَ

والتوفيق بين هذين الحديثين: أن الأول في الصيام الفرض، والثاني في النفل ففي الفريضة لابد من تبييت النية في الليل أي أن تقع في جزء من الليل قبل طلوع الفجر، ولكن هل ينوى كل ليلة على حدتها أم تكفي ليلة واحدة من أول الشهر، فهذا هو موضع اختلاف بين العلماء والأئمة، فيرى جمهور العلماء والأئمة أن كل ليلة لابد أن تقع النية فيها على حدة، ويرى بعضهم ومنهم الإمام مالك وأتباعه رضى الله تعالى عنهم أن رمضان يكفيه نية ليلة واحدة كما قال القحطاني في نونيته:

تكفيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثان

وسبب الاختلاف هو الاختلاف في هل صوم رمضان عبادة واحدة أي الشهر كله عبادة واحدة تكفيه نية واحدة ؟ كما أن الصلاة بعدد ركعاتها عبادة واحدة تكفيها نية واحدة، أم صوم كل يوم يعتبر عبادة قائمة برأسها ؟ فمن رأى صوم الشهر كله عبادة واحدة يقول أنه يكفيه نية الليلة الأولى منه كما أن الصلاة تنوى مرة واحدة عند الإحرام لا تخص كل ركعة بنية منفردة، ولعل الأحوط أن ينوى كل ليلة على حدتها.

القيام في رمضان

ما هي السنة في قيام رمضان إحدى عشر ركعة أم أكثر من ذلك؟ وما حكم من يصلّي التراويح قبل نومه ثمّ يقوم لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان؟

الجواب:

صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)[31]، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشر ركعة، وكان في بعض الأحيان يصلي ثلاثة عشر ركعة، أما أكثر من ذلك فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في رمضان ولا في غيره أكثر من ثلاثة عشر ركعة، ولكن هل يجوز الزيادة على ثلاثة عشر ركعة إلى عشرين أم لا ؟.

[31] متفق عليه

هنا اختلف أهل العلم في ذلك، فيرى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد قيام رمضان بعدد معين بل كان يرّغب في قيامه مطلقا فيجوز أن يصلي الإنسان ما يستطيع أن يصليه من غير تحديد في عدد الركعات عشرين أو ثلاثين أو أربعين على حسب استطاعته، ويرى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يحدد ذلك قولا فقد حدده فعلا، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاته إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة وهذا يعتبر في نظرهم تحديدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال: صلّوا كما رأيتموني أصلي، فيرى هذا الفريق أنه لا تجوز الزيادة على هذا العدد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هؤلاء الذين ناصروا هذا الرأي بقوة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وسبقه إلى ذلك الإمام أبو بكر بن خزيمة رضي الله تعالى عنه

هذا وصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره من رمضان، والتهجد معناه الصلاة بعد النوم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان ما لا

يجتهد في غيره من الشهور وفي العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من الليالي.

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الليلة التي نام فيها في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين ثم ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين إلى أن تم العدد الذي كان يصلي فيه، فلا بأس أن يصلي الإنسان بعد التراويح أو بعد قيام رمضان أو غيره ثم ينام ويقوم للبعض الآخر، هذا لابأس فيه إن شاء الله تعالى.

مفسدات الصوم

هل يعتبر تذوّق الطعام دون أن يدخله في جوفه ناقضا للصوم ؟ وهل يعتبر ابتلاع الريق والنخامة من مفسدات الصوم؟.

الجواب:

لا، لا يعتبر ذلك ناقضا ولا مضغ اللبان (العلك) ونحوه ما لم يصل شيء من الطعام إلى جوفه، لا يعتبر ذلك ناقضا للصوم، ويستطيع الإنسان أن يبتلع ريقه أو نخامته من غير أن ينقض ذلك صومه قلّ ذلك أو كثر.

الحقن التي يتعاطاها المرضى عن طريق الأوردة أو عن غيرها هل تبطل الصوم؟ وما حكم القطرة في العين والأذن وإن وجد طعمها في الحلق؟.

الجواب:

الحقن التي يأخذها المريض من الوريد أو العضل أو من تحت الجلد لا ينقض الصوم إلا إذا كانت مغذية، والإبر المغذية التي تصل إلى الجوف تعتبر ناقضة، أما غيرها سواء كان من الفيتامينات المقوية للجسم أو من الإبر العلاجية فإن ذلك لا يعتبر ناقضا إن شاء الله، والتقطير في الأذن أو في العين لا ينقض الصوم وإن وجد طعم ذلك في حلقه إن شاء الله تعالى، لأنهما ليسا منفذا معتادا للجوف.

سنن الصوم وبدعه

هل هناك من بدع في الصوم والقيام تودّون التنبيه عليها؟ وهل هناك من آداب وسنن ترشدون إليها؟.

الجواب:

نعم، هناك كثير من السنن ومن البدع التي ابتدعها الناس، ومن آكد سنن الصيام حفظ اللسان والسمع والبصر، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (**إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني صائم**)[32] وفي الحديث الآخر: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)[33]، فالمطلوب من الصائم أن يتحفظ في شهر رمضان ما لا يتحفظ في غيره من بقية الشهور حفظا لصومه من أن يلحقه نقص أو خلل، فليحفظ لسانه من النطق بما لا ينبغي، وعينيه من النظر إلى ما لا ينبغي، وأذنيه من سماع ما لا ينبغي حتى يسلم له صومه.

---

[32] متفق عليه

[33] أخرجه البخاري ج 7 / ص 185)

وكذلك من سنن الصوم تعجيل الفطر وتأخير السحور والدعاء عند الإفطار بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل قوله: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)[34]

أما البدع فهناك كثير من البدع التي ابتدعها الناس، ولعل أكثرها شيوعا بالنسبة للصوم: النطق بالنية، فتراهم يقولون بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة العشاء: "نويت صوم غد.. إلى آخر ما هو معروف" يلقنهم الإمام أو المؤذن أو غيرهما ويجهر الناس بعدهما بذلك حتى يضج المسجد كله.

وفي بعض البلدان يذهب النساء والعوام إلى بعض المشايخ ليلقنوا لهم النية، وهذا كله من البدع المذمومة فليس هناك نية تحتاج إلى نطق ، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها في صلاة نحو: نويت فرض كذا، أو في الوضوء: نويت فرض الوضوء، أو في الصوم نحو: نويت صوم غد..إلخ، كله من البدع، وكذلك من البدع ما يعتاده بعض الناس في بعض البلدان من أنهم كل ما صلوا أربعة ركعات – يعني التراويح – يجهرون بدعاء معين، ففي الأولى يقول لهم الإمام أو غيره: صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك بصوت مرتفع

[34] حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود

مختلط، وفي الترويحة الثانية بأبي بكر، وفي الثالثة عمر، وفي الرابعة عثمان، في الخامسة والأخيرة علي رضي الله عنهم، ثم يقولون: اللهم بجاه سيدنا فلان أعطنا كذا وكذا.. إلخ، كله هذا من البدع المذمومة.

الباب الثالث : مسائل في الزكاة

نصاب الأوراق النقدية

ما هو نصاب الأوراق النقدية في الزكاة، كالعملة الصومالية مثلا؟

الجواب :

النصوص في زكاة النقود كلها إنما وردت في الذهب والفضة لأنهما كانا العملة الوحيدة المستعملة في ذلك الوقت .. النقود الذهبية كان يستعملها وينتجها الإمبراطورية الرومانية وكانت تسمى بالدينار، والنقود الفضية كانت تستعمله وتنتجه الإمبراطورية الفارسية وكانت تسمى بالدرهم.

وأما الأوراق النقدية المستعملة في هذه العصور الحديثة فإنما هي أمر متأخر عن النقود الإسلامية المعروفة في ذلك الوقت والنصاب المقدر في النقود إنما هو للذهب والفضة (الدرهم والدينار)، وبناء على ذلك نقول إنه ليس في الأوراق النقدية الحالية نصاب محدد، وإنما يكون نصابها قياسا على نصاب الذهب والفضة، يعني الدراهم والدنانير، فمن ملك شيئا من الأوراق

النقدية تبلغ قيمته نصاب الدراهم والدنانير فإنه يجب عليه أن يزكي عنه، أي يخرج منه كل سنة ربع العشر، يعني اثنين ونصف في المائة.

زكاة الإيجار والسيارات التي تعمل في التجارة.

أجر بعض بيوته ويتقاضى منها في الشهر قرابة ألف دولار، فكيف يزكي من هذه البيوت؟ وكيف تكون زكاة السيارات التي تعمل في التجارة، كسيارات الأجرة مثلا؟

الجواب:

الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، أما أموال البناء التي ليست للنماء كالبيوت والعقارات والسيارات والمحركات، والحيوانات العاملة مثل الإبل التي يحمل عليها والبقر التي يحرث بها، وأمثال ذلك، فإنه لا زكاة فيها وإنما الزكاة فيما يستغل منها للنقود، وفي مسألتنا فإنه يزكي مما يتحصل من إجارة السيارات والبيوت ونحو ذلك من النقود إذا وصلت النصاب أما عينها فلا زكاة فيها.

زكاة الزرع

حصد من زرعه وسقين في فصل الخريف وفي الربيع حصد أربعة أوسق، وذلك في عام واحد، فهل تجب في ذلك زكاة أم لا؟ وهل يجوز إخراجها وهي في سنبلها أم يلزمه أن يخرجها بعد التصفية؟

الجواب:

ما تنبته الأرض من الزروع أو الثمار فإن بعضه يضم إلى بعض إذا كان ذلك في عام واحد، وكان ذلك من جنس واحد، كأن يكون ذرة مثلا، وفي السنة فصلان كما في بعض بلادنا، فإن ما حصده في فصل الخريف يضم إلى ما حصده في فصل الربيع ونحو ذلك، ولا يجوز إخراج الزكاة من الزروع وهي في سنبلها بل يجب أن تصفى وأن تنقى، ويخرج زكاتها حبا.

زكاة الشركات المساهمة

إذا ساهم في شركة تجارية بماله – الذي كان يزكي عنه في وقت محدد من السنة – وقد قرب الحول فهل يزكي في الموعد الذي تلتزم به الشركة أم عندما يحول على ماله الحول ؟

الجواب:

الشركات المساهمة حكمها حكم الخلطة فإن الشركة هي التي تتولى إخراج زكاة جميع المساهمين كأنه مال شخص واحد، إذا كان هناك اتفاق بين المساهمين وبين إدارة الشركة أو نصّ على ذلك في اللائحة الأساسية للشركة، أو يقتضي قانون الدولة التي تقوم في أرضها الشركة على ذلك.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن الإنسان إذا ملك مالا جديدا هل يكون حوله الحول الجديد، أو أن حوله حول ما سبقه من المال؟ في ذلك تفصيل، وهذا التفصيل أن المال الجديد إذا كان من مال تاجر قديم مثل تاجر في الحيوانات أو كان من ربح المال القديم فإن النصاب يكون نصاب أصله، وإن لم يكن كذلك فإن حوله حول أصله، وإلا فإن له حولا مستقلا

ولأصله حول مستقل. وبناء على ذلك فإن هذا المثال فإن حوله يكون حولا جديدا يبدأ يوم أودع ولا يضم إلى ما حال عليه الحول من أموال الشركة.

الباب الرابع: مسائل تهم المرأة والأسرة

ما يباح النظر إليه من المخطوبة

امرأة تسأل، خطبنى رجل وسألني أن أكشف له شيئا من بدني كالشعر والساقين ونحوهما، فما حكم ذلك؟

الجواب:

أباح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للرجل أن ينظر من مخطوبته، بل رغب في ذلك، ولذلك يجوز له أن ينظر منها – بل هذا سنة – من جمالها ما يدعوه إلى ذلك سواء كان الشعر أو الساق أو اليد، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له ذلك . قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه – وهو أحد رواة هذا الحديث –: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (**إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما**

يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال: قال : فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها [35].

وخطب الصحابي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنظرت إليها؟) قال: لا، قال: (فانظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما)[36]، يعنى هو أجلب للتآلف بينكما،فإذا رأيتها فيما بعد الزواج لم يسبب لك ذلك نفورا لأنك أقدمت على هذا الأمر وأنت على يقين، وهذا كذلك، وإذا كان الرجل جادا في خطبته لها، وسألها كشف ساقها، فلها أن تكشف له ذلك لأجل هذا النكاح، وذلك إن كانت موافقة له في الزواج منه، ومع هذا فأولى له أن لا يكلّفها بذلك ويصنع كما صنع جابر، أو يرسل إليها من يثق بهنّ من النساء، ويقول لهن: انظرن شعرها أو نحوه، وله ذلك.

[35] - صححه الألبلني في السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 204)

[36] صححه الألباني في السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 198)

أحكام الزوج الغائب

تزوجت من رجل هو وأنا على جهل من أمور الشريعة، ثم بعد الزواج سافر إلى الخارج قبل عامين من الآن، و أرسلت إليه رسائل، ولكن دون جدوى، فماذا أفعل؟

الجواب:

أحوال الزوج الغائب اثنان، فمرة هو مفقود لا يعلم حاله، ومرة يعرف حاله وأنه حي، فالمفقود الذي لا يعرف أحي هو أم مات، حكمه أن تنتظره امرأته أربع سنوات، وبعد انتهائها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أي أربعة أشهر وعشرا، وذلك في حكم أنه مات، وبعد ذلك تتزوج من تشاء. وسواء كان في أخر أمره في منطقة كانت الحرب فيها قائمة، ثم كان في عداد المفقودين الذين لا يدرى عن حالهم، هل قتلوا في هذه المعركة أم لا، أم كان قد سافر في طريق آمنة.

أما الذي يعرف حاله ويعلم أنه حيّ لكنه لا يعتني بشؤون أهله وهو مضيع لها ولا يطلقها، فالأمر فيه أنه يستخدم معه الوسائل التي من شأنها أن تجدي كإرسال زوجته إليه ومعها ذو محرم، أو استدعائه إلى أهله، أو طلب

طلاقها منه، وعلى قرابتها أن تعينها على ذلك، وكذلك سائر من يعلم بحالهما من المسلمين، ويُجتهد في حلّ مشكلتهما، ولكن الطلاق لايقع بمجرد غيابه إن كان يعلم بوجوده.

زوج يأمر زوجته بخلع الحجاب

رجل من أهل التوحيد ويحضر الجماعات، ولكنه يحلق لحيته، وأمر بزوجته أن تخلع الحجاب أو تخففه، إلى أن توجد الدولة الإسلامية، فما حكمه؟

الجواب:

إنه جاهل، فما العلاقة بين ستر المرأة المسلمة لجسمها وبين وجود الدولة المسلمة ؟، إن إيجاد الدولة الإسلامية واجب كل المسلمين بما في ذلك هو وهي، وسواء وجدت الدولة الإسلامية أم لم توجد فالحجاب

واجب، والله أمر به بنص القرآن{ **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ** }[37] { **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ**}[38]، ونساء المؤمنين يشمل نساء المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يشمل نساء المؤمنين في غير عهده، سواء كنّ في دولة إسلامية أو كنّ في أي مكان، فهذا حكم عام مطلق. وهذا الرجل مخطئ في ذلك ولا تطيعه في هذا الأمر.

سفر المرأة مع محرم فاسق

إذا كان محارم المرأة غير ملتزمين، تاركين للصلاة، مع أكلهم للقات وسبهم للدّين وأهله، وليس لها ذو محرم غيرهم، فهل تذهب وتسافر معهم إلى شؤونها أم ماذا تفعل؟

الجواب:

[37] النور الآية 31
[38] الأحزاب الآية 59

الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله، وأن يلتزموا بالأوامر الشرعية، فإذا كان لها ذو محرم راض بمصاحبتها فعليها أن تذهب معه، فسفر المرأة من غير مصاحبة زوجها أو محرمها محرّم، ولم يفرّق الشرع بين المحرم الفاسق والتقي، ولهذا فلتسافر مع محرمها هذا الفاسق.

ومثل هذا السؤال يتكرر كثيرا، ويحتمل أن يكون تهربا من القيود الشرعية عند البعض، أمّا إذا كان هذا قد حدث فعلا، لشخص ما بعينه فينبغي له أن يستفتي في ذلك على وجه خاص، والذي نوده هو ألاّ تكون هذه الأسئلة افتراضية، وذلك؛ لأن الإجابة عنها في مثل هذه المجالس العامة يسبب إساءة فهمها.

سِنُّ المحرَم

ما هو السن الذي يشترط أن يكون عليه المحرم الذي يرافق المرأة في سفرها؟.

الجواب:

ضبط الكلمة هو: محرم بفتح الميم، والمحرم بضم الميم هو من أحرم حجا أو عمرة، والمحرم بالفتح هو من يحرم عليه زواج المرأة على سبيل التأبيد بسبب غير العقوبة كالنسب والمصاهرة فهذا هو المحرم، وهذا المحرم الذي يشترط مرافقته للمرأة أثناء سفرها أو الذي تزول به الخلوة، فإنه لم يرد في الشرع تحديد سن له، وإنما يفهم من الأدلة أنه مميز عاقل يمتنع بوجوده ارتكاب الفاحشة، ولهذا اشترط الفقهاء للمحرم أن يكون مميزا وإن كان صبيا، إلاّ أن النصوص لم تحدد له سنا معينا، ويكفي أن يكون للمرأة محرما مع أنه صبي إن كان عاقلا.

الوفاء بوعد الزواج

فتاة تسأل وتقول: وعدت رجلا غير ملتزم يدخن ويأكل القات بالزواج منه، وكنت يومئذ غير ملتزمة، و الآن التزمت والحمد لله، فهل يلزمني الوفاء بذلك الوعد؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، يسمى مثل هذا الأمر المذكور في السؤال خطبة وإجابة، فإذا طلب أحد الطرفين الزواج من الطرف الآخر يسمى خطبة، وإذا قبل الطرف الآخر فهو إجابة، والخطبة من العقود جائزة الطرفين، بمعنى أن لكلا الطرفين أن يتخلى عنها إذا شاء بشرط ألاّ يضر بذلك الطرف الآخر، ويعلمه بإلغاء العقد، ولا يعطله بذلك . ويجوز لها التخلي عن هذا الوعد المشار إليه في السؤال وخاصة إذا كان في الطرف الآخر عيب من الناحية الشرعية، لكن عليها أن تعلمه بذلك، ولها أن تعرض عليه التوبة من هذه الأمور المذكورة، فتقول له، إنك تتعاطى هذه الأمور المنكرة شرعا ولا أستطيع أن أعيش معك بوجودها فتب إلى الله،

واسلك سبيل الشرع، وإلاّ فمع السلامة، وإن قبل هو ذلك العرض وتاب فلها في ذلك أجر إن شاء الله لأنه كان ضالا فاهتدى بسببها.

الباب الخامس: مسائل في الديات والقصاص

سقوط شخص من سيارة تسير سيرا عاديا

سقط شخص من على متن سيارة تسير سيرا عاديا، فمات، فهل تجب منه الدية، وعلى من تجب؟

الجواب:

السيارة من الجمادات التي ليس لها إرادة، والخطأ إما من السائق أو من الراكب نفسه، فإن كان من الراكب فلا دية، وإن كان من السائق يعتبر قتلا خطأ، والدية على شركة السيارات لأنها العاقلة، كما فعل عمر رضي الله عنه في خلافته.

تعلق شخص بمؤخرة سيارة مسرعة دون علم السائق

تعلق شخص بمؤخرة سيارة مسرعة دون علم السائق ثم سقط عنها فأصيب من ذلك أو مات، فهل على السائق من ذلك شيئ؟

الجواب:

لا. أي ليس على السائق شيء.

حوادث السيارات

نرجو منكم – فضيلة الشيخ – توضيح بعض المسائل في حوادث السيارات وهي: أن بعض الناس يصابون من جراء اصطدام سيارتين، وبعضهم تنقلب بهم السيارات بينما يصاب البعض الآخر لوثوبه من على متن السيارة، فما الحكم ؟، وكذلك إذا مات أحد بحادث سيارة فمن الضامن الذي يدفع الدّية، أهو السائق أم هو مالك السيارة؟

.

الجواب:

الضامن الذي يدفع الدية في جميع الأحيان هو صاحب الفعل، وليس صاحب الآلة ومالكها، فالسّائق هو المسؤول عن فعله، وهو الذي يضمن ما حصل بسببه، أما ما لم يكن من فعله، كمن وثب من على متن السيارة فليس عليه في ذلك شيء، بل الذي وثب من السيارة هو الذي قتل نفسه بفعله، إلاّ أن تكون السيارة قد أتت عليه بعد سقوطه فقتلته، فهذا شيء آخر، وكذلك من تعلّق بمؤخرة سيارة ثم سقط عنها ومات لحاله فلا يسأل عنه السائق، وإنما يسأل السائق عما حصل بفعله، ونتج من قيادته للسيارة.

أما السيارتان إذا اصطدمتا فالمسؤولية على السائقَين، والسيارات التي انقلبت فأمرها يختلف؛ فإن كان الحادث قد حصل بسبب خطأ وإهمال وقع من السائق، وكذلك إذا كان سكرانا حالة قيادته للسيارة فإنه يضمن ما تلف بانقلاب السيارة –من نفس ومال–، وإن كانت السيارة قد انقلبت والسائق يمشي وئيدا وبصورة اعتيادية لسبب خارج عن فعله فليس بضامن إن شاء الله.

توضيح معنى العاقلة

المعلوم أنّ العاقلة هي التي تقوم بدفع الدّية، فما هي العاقلة وما حدّها؟.

الجواب:

العاقلة في اللغة من العقل أي عقل الناقة، واصطلاحا فالعاقلة هي التي تدفع دية صاحبها، وتسمى الدّية نفسها بالعاقلة، وذلك أن العرب بما أنهم في أرض صحراوية لم يكونوا يصنعون لإبلهم حيطانا تأوي إليها، بل كانوا يعقلونها في الليل، فكانت العادة عندهم أن إبل الدية تعقل في فناء من يأخذها، فالعاقلة هي من يدفع الدّية، وهي من كانت بينهم رابطة خاصة، كالتناصر والتعاون، وكانت الرابطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرابة والنسب، فكانت القبيلة هي العاقلة.

ثم لما ظهر التمدن في عهد عمر رضي الله عنه قسم الناس في ديوانه إلى طبقات لكل منها حصة معلومة في بيت المال، وجعل العاقلة هذه الطبقات، فكانت كل طبقة هي التي تتقاسم الدية فيما بينها، ومعنى هذا

أن الناس إذا كانوا من أهل البادية الذين يتعاملون على نسب وقرابة في دفع الديات، فالقبيلة عندهم هي العاقلة، وإذا كانوا من أهل المدن الذين لا يدرون ما هي القبيلة فعاقلة المرإ فيهم هي المنظمات والنقابات التي هو منها سواء كان محاميا أو قاضيا، أو كان من أصحاب سيارات الأجرة، أو كان من الطيارين.

وعمر رضي الله عنه لم يكن في فعله ذلك يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العاقلة[39]، بل كان يفسره حين جعل العاقلة كل من بينهم ترابط خاص وتناصر وتعاون.

قصاص من قتل رجلين

قتل رجل رجلين من قبيلتين مختلفين فطلبت إحداهما قتله، والأخرى رضيت بقبول الدية، فما الحكم؟، وكذلك إذا اتفقت القبيلتان على إطلاق سراحه، وقبول الدّية، ثم قتلته إحداهما فما الحكم؟.

الجواب:

[39] إشارة إلى حديث مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

يقول الله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا}[40] إذن فمن قتل عمدا وبغير حق فأهله مخيرون بين الاقتصاص من القاتل وقبول الدّية أو العفو عنه، لكن الله رغّبهم في العفو {**فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ** }[41] فإذا كان القاتل قد قتل رجلين من قبيلتين فكل قبيلة على خيار، فإذا طلب كلاهما الدّية فلكل منهما دية كاملة، وإن طلبت إحداهما الدية والأخرى القصاص فلهما ذلك، ولا تلازم بين ذلك، ومعنى ذلك أنه إذا طلبت إحدى القبيلتين الدّية والأخرى القصاص، معناه أنه يقتل القاتل قصاصا وفي نفس الوقت يدفع دية.

وأما إذا رضيت القبيلتان بالدّية وقتلته قبيلة أخرى غيرهما، فإنّ حقّهما لا يسقط بذلك بل يظل قائما، ويجب على القبيلة التي تولّت قتله حق، إما قصاص وإما دية، وإن كانت إحدى القبيلتين قد قتلته، فإنّ القبيلة التي قتلته بعد الرضا بالدّية والعفو عنه آثمة بفعلها ذلك؛ لأنّ دمه قد حرم بذلك العفو، ويلزم من قتله القصاص ولهم ديتهم، وإن اتفقوا فيما بينهم على إسقاط الدّيتين على أن يكون ذلك تخارجا فهذا جائز، ووصف النّبي

[40] الإسراء الآية 33
[41] البقرة الآية 178

صلّى الله عليه وسلّم الذي يأخذ الدّية ثم يقتل القاتل بأنه أعتى الناس عند الله.

جنايات الأطفال

اجتمع بعض الأطفال تحت شجرة، فصعدها بعضهم فسقط منها حجر شجّ أحد الأطفال الذين كانوا تحتها، ولم يكن أحد قد باشر اسقاط هذا الحجر بصفة فردية، فما الحكم؟.

الجواب:

إنما يكون المرء مسؤولا عن فعله الذي وقع منه -كما مرّ- ولا يسأل عما لم يفعله، فإذا كان الأطفال قد حركوا الشجرة عندما تسلقوا فروعها وسقط بذلك الحجر فأهل هؤلاء الأطفال الذين تسببوا في اسقاطه هم الضامنون لذلك، أما إذا كانت الشجرة كبيرة ذات فروع كثيرة، ولم يسقط الحجر بفعل الأطفال كأن تكون الريح قد أسقطته فليس عليهم شيء، وكذلك إذا كان بعض الأطفال الذين كانوا تحت الشجرة هم الذين تولوا إسقاط الحجر فأهلهم هم الضامنون.

القتل بالتسبب

إذا خوّف رجل شخصا بشيء قاتل كبندقية مثلا، فلاذ بالفرار وهرب ثم سقط في بئر أو في نهر أو في شيء آخر مزهق للروح فمات، فما الحكم؟.

الجواب:

إذا كان الهارب قد فقد إرادته واختياره بسبب الذهول الذي أصابه من جرّاء التخويف، ثم تردّى فيما ذكرتم، فعلى المخيف الدّية، وأما إن كان قد ألقى بنفسه في النهر مع أنه لم يكن مضطرا إلى ذلك، وإنما أراد أن يمنع بذلك منه المطارد فهلك بذلك فلا دية فيه . وكذلك من أزعج صبيا أو مختلا عقلا فهرب منه وألقى بنفسه إلى تهلكة، أو مات من شدّة الفزع؛ فعليه الدّية. وكذلك المرأة إذا أسقطت جنينها بسبب تخويف أو إزعاج؛ فالدّية على من فعل ذلك.

الباب السادس: مسائل متفرقة

أحكام ذبائح النصارى

هل يعتبر النصارى المعاصرون من أهل الكتاب؟ وهل تحل ذبيحتهم؟

الجواب:

نعم، نسميهم نصارى ونعتبرهم كذلك، وتؤكل ذبيحتهم وتنكح نساؤهم مع أن هذا (النكاح) مفضول، والله سبحانه وتعالى عند ما قال: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}[42] لم يعلق ذلك بوقت، كما لم يحدد تزوج نساءهم بوقت أيضا حيث يقول: {**وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ** }[43] يعني العفيفات غير الزانيات من نساء أهل الكتاب حلال لكم، ولم يحدد هذه الأمور بزمن دخول آبائهم في هذا الدين، كان ذلك قبل التبديل والتحريف أم بعده، وسواء كانوا من نصارى العرب أم من غيرهم، فالله أباح نكاح نسائهم وأكل

[42] المائدة الأية 5
[43] جزء من الآية السابقة

ذبيحتهم، وكذلك مهادنتهم وأخذ الجزية منهم، وهو يعلم أنهم يؤمنون بالتثليث، وقد بيّن تثليثهم في القرآن حيث قال: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة}[44] **{لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}**[45]، فجعل لهم حكما خاصا بهم، وسماهم أهل الكتاب، وهو يعلم عنهم ذلك كله، وجعل لهم في الدنيا هذا الحكم الخاص لانتسابهم إلى دين كان أصله حقا لكنهم حرّفوه ونسخه الله، ومع ذلك فإن الله ذكر أنهم في حكم الآخرة كفار ومن أهل النار، وأنهم والمشركون والمجوس سواء في ذلك.

وهناك أمر آخر وهو أن شكوكا تحوم حول كيفية الذبح في مصانع تلك البلاد التي تدعي النصرانية والتي نستورد منها اللحوم، فهم يقتلون الحيوان تارة بمسدس كهربائي وتارة بالصعق، وهذه حقيقة واقعة، وبعض الدول التي تولي اهتماما بالغا لبعض الجوانب الدينية كدول الخليج ترسل ممثلين من جهتها إلى المصانع التي تريد أن تستورد منها اللحوم، فما يصدّر إلى بلادها يذبح بالطريقة الشرعية أما ما يشحن إلى البلاد الأخرى من إفريقيا مثلا كالصومال فإنه يحتمل أن يكون ميتة.

---

[44] المائدة الآية 73

[45] المائدة جزء من الآيتين 17، 72

فعلينا أن نتحفظ من هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر، لاسيما وأنه يمكننا الاستغناء عنها بالمواشي الموجودة لدينا بكثرة؛ لأنه عندنا الحم الطري الذي ذبحه المسلمون، ولنعلم أن هذه الأطعمة الفاسدة مما يحاربوننا به، فعندما أتت قوات اليونصوم[46] إلى الصومال كان مما فعلته أن وزّعت علبا تحتوي على لحم خنزير بطرق منها أنهم كانوا يلقونها في القمامات، ليلتقطها من يراها من المحتاجين، أو يلقونها إلى الأطفال الذين هم بجانب الطرق التي يمرونها بسياراتهم، وفي آخر عهدهم قالوا لبعض موظفيهم: "ليس عندنا مبالغ نسدد بها رواتبكم فخذوا هذه العلب وبيعوها لأنفسكم"، وكان فيها لحم خنزير قد انتهت صلاحيته، فعدونا يحاربنا من جانب الصحة ومن جانب الاقتصاد، و من كل الجوانب فعلينا أن نكون متنبهين له.

[46] هي قوات دولية تقودها أمريكا تدخلت في البلاد عام 1993م بدعوى حفظ السلام.

حكم أكل اللحوم التي لا يعرف مصدرها

هل يجوز أكل لحم لا يعرف حال من ذبحه أمشرك هو أم مسلم؟

الجواب :

هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر فيما إذا كان قد شاهد عملية الذبح لكنه لم يتأكد من إسلام الذابح أو كفره؟، أم أنه يجهل الذي ذبح لكنه يعلم أنه من ذبائح بلد يعيش فيه مسلمون وكفار معا؟ أم أنه من بلد إسلامي إلا أنه يكثر فيه الجهل؟.

القضية تحتاج إلى هذا التفصيل، والله سبحانه وتعالى أباح لنا ذبيحة المسلمين فساقا كانوا أم أبرارا، عبيدا أو أحرارا، ذكورا أو إناثا، وكذلك ذبيحة أهل الكتاب، وحرم علينا ذبيحة المجوس والمشركين والوثنيين.

فالقضية إذن تتعلق بالبلد الذي يعيش فيه المرء، وذكر علماءنا الفقهاء رحمهم الله أن ما وجد من الذبائح في بلد يعيش فيه مسلمون وكفار معا حلال، تغليبا للمسلم على غيره واعتبار ذلك من ذبائح المسلمين، واستدلوا على ذلك الحديث الصحيح عن معاوية ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الإسلام يعلو ولا يعلى

عليه)[47] وكذلك إذا وجد فيهم لقيط يلحق بالمسلمين، ولهذا فمجرد الوسواس وجهالة الذابح لا اعتبار له إلا أن يكون هناك سبب قوي يريب الشخص، ويصرفه عن الأصل، ويدل على أنها ذبيحة غير مسلم.

وبلغني أن المسلمين هنا في كينيا هم وحدهم الذين يباشرون الذبح منذ أيام الإنجليز ولا أدري صحة ذلك، وحتى إن كان هذا الاختصاص قد ألغي فالبقية نصارى، وهذه البلدان التي نعيش فيها من الصومال وكينيا والحبشة فسكانها إما مسلمون خلّص أو مسلمون مختلطون بنصارى، وأهم ما ينبغي أن نحذر منه هو الأشياء المعلبة الواردة إلينا من أوروبا وأمريكا.

وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من هذا وهو أن بعض الناس قالوا له: إن قوما يأتونا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟، فقال لهم: صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه)[48] وكان الذين يأتون به – للبيع أو هدية لأقربائهم في المدينة– قريبي عهد بجاهلية، ولهذا كان سبب شكهم واضحا كما ذكرته الرواية الأخرى وهو قرب إسلامهم مع أنهم بدو لم يبلغهم العلم، ولهذا فما يشك فيه يكفيه ذكر اسم الله تعالى عليه ويؤكل بعد ذلك.

[47] أخرجه البخاري في باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلاَمُ
[48] صحيح البخارى - (ج 7 / ص 439

الحوالات المعاصرة

في الصومال طريقة متبعة لتحويل الأموال –علما بأنه ليس هناك بنوك– وهي أن المرسل يجعل المبالغ التي يريد إرسالها إلى أقاربه وأهله في الصومال مع أحد التجار الذين عندهم شركات للتحويلات، فتأخذ هذه الشركات من هذه المبالغ نسبة معينة هي: 10%، وقد تكون أقل من ذلك، ثم تعطي هذه الشركة للمرسل إليه المبالغ التي أرسلت له بنفس العملة التي استلمتها الشركة من المرسل سواء كانت بالدولار أو بالريال، وفي بعض الأحيان يعطى المرسل إليه قيمة المبلغ الذي أرسل إليه بالعملة المحلية، فما حكم هذه الطريقة، وهل هي من الربا؟

الجواب:

يستعمل الناس في نظام التحويلات –حسب علمي– طريقتين: الأولى هي ما ذكرته، وهو أن تسلم بعض المبالغ لأحد المشتغلين في هذا المجال، فيقال له بلغ هذه الأموال إلى أهلي الموجود في المكان الفلاني ، على أنه أمانة وكلت إليه لإيصالها إلى مستحقيها، ثم يقوم بإرسال هذه الأموال

كيفما أمكن، ويتقاضى من ذلك أجرة معينة فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله، ولكن هناك طريقة أخرى سيئة يتعاطاها الناس، والتي يجري التعامل بها في كينيا و تنزانيا وأوغندا، وهي أسوأ حالا، وهي: أن يأخذ الأموال المحولة بسعر معين صرفا، ثم يقال له أد تلك القيمة إلى أهلي، ويكون القبض في وقت متأخر وفي مكان ناء، فهذه الطريقة من الربا وهي محرمة يجب الحذر منها، أما الطريقة التي تدفع فيها الأموال للمحول على أنه وكيل في إيصال الأموال إلى أهل المرسِل على أن يعطى له أجر معين ويكون دوره قاصرا على الإرسال، ولا يكون هناك عقد آخر من بيع أو صرف فهذه بإذن الله جائزة مباحة ولا ضرر فيها.

أثر تغاير العملات في الحوالات

استفسر بعض الإخوة في مسألة التحويلات التي سبق وأن سألناكم عنها ونشرناها في عدد سابق، وذلك أن هناك طريقة أخرى يجري التعامل بها في دبي وفي مناطق أخرى وهي أن المرسِل يأتي إلى شركة

التحويلات أو إلى أحد التجار فيدفع له بعض المبالغ بالدولار لإيصالها إلى بعض أصحابه في دبي مثلا، ثم يعطى المرسل إليه قيمة المبلغ الذي أرسل إليه بالدرهم بالسعر الجاري في ذلك اليوم الذي يسحب فيه المبلغ من الشركة، فهل تعد هذه الصورة من الصور المحرمة التي ذكر الشيخ أنها من الربا كالتي يتعاطاها الناس في كينيا وتنزانيا، أم تعتبر صورة أخرى استثنائية لا تندرج تحت الصور المحرمة، أم ماذا، جزاكم الله خيرا ؟

الجواب:

هذه الصورة هي عين ما ذكرناه سابقا؛ لأن المبالغ تؤخذ منه شراءً ثم تعطى له قيمتها هناك، فهي من الربا، لأن الصرف لابد فيه من أن يكون يدا بيد.

فرض الغرامات المالية على من خالف النظام الشرعي

سئل الشيخ عن المسائل التالية بطريقة شفوية وأجاب عنها بطريقة شفوية أيضا، ثم كتبت بعد ذلك وعرضت عليه فأجازها، جزاه الله خيرا، وهي كالتالي:

سماحة الشيخ هل يجوز فرض غرامات مالية على مخالفي النظام الشرعي؟

الجواب:

نعم، يجوز ذلك، كما يجوز إتلاف المال الذي استعين به على المعاصي.

اشتراط التصوير للمشاريع الخيرية

المشاريع الخيرية اليوم لا تستمر كثيرا إلاّ بالتصوير الفوتوغرافي أو تسجيلها بالفيديو، فهل يباح ذلك للضرورة؟

الجواب:

نعم، إذا وجد شرطان:

الأول: أن تكون في المشروع منفعة ملموسة.

الثاني: أن لا تنال تلك المنفعة إلاّ بالطريقة المذكورة.

تقسيم الغنائم في الجهاد في سبيل الله

الإخوة المجاهدون في الصومال الغربي يسألون عن أحكام السلَب، والسؤال بالتحديد هو أن بعض المجموعات منهم تذهب لبعض العمليات فتغنم أشياء –أسلحة وعتادا عسكريا– والأسلحة التي قاتلت بها هذه المجموعات ليست من ملك يدها وإنما قيادة الجهاد هي التي زودتهم بها، فكيف تقسم هذه الغنائم؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا — والسرية طائفة من الجيش تبعث لمهمة خاصة— فإذا حصلت السرية على غنائم كان يعطيها صلى الله عليه وسلم من بعض ذلك خاصا لها وهذا هو النفل، وكان بعد ذلك يسهم لهم في قسمة الجيش فيما بقي، فإذا غنمت طائفة من الجيش بعض الغنائم أعطي لأفرادها شيء من ذلك دون أن يحدد بقدر معين بل يكون بحسب ما تقتضيه المصلحة أو يراه المسؤولون ليكون تشجيعا لهم ولغيرهم، والباقي يضاف إلى الغنائم الأخرى.

وهناك السلَب وهو ما يؤخذ من الكافر إذا قتل مثل ملابسه أو ما يكون في جيبه من نقود وأمثال ذلك، وهذا لمن قتله إذا تبين أنه هو القاتل وشهد له بذلك الشهود، فلكل قاتل سلب من قتله سواء كان بندقية أو مسدسا أو جهاز راديو أو مسجلا، وكذلك جهاز المخابرة اللاسلكي، وأما ما كان غير ذلك فحكمه ما أشرنا إليه وهو أن السرية أو الطائفة الغانمة يخصص لها بعض غنيمتها كنفل، والباقي يجري عليه حكم الغنائم الأخرى ويكون لهم فيها سهم كباقي أفراد الجيش.

فهرس الموضوعات

أثر تغاير العملات في الحوالات 78
أحكام الزوج الغائب 58
أحكام ذبائح النصارى 72
الابتعاد عن حروب الفتنة 20
الاسم والنسب 6
الباب الثالث : مسائل في الزكاة 51
الباب الثاني
مسائل في الصيام والقيام 42
الباب الخامس: مسائل في الديات والقصاص 64
الباب الرابع: مسائل تهم المرأة والأسرة 56
الباب السادس: مسائل متفرقة 72
الحوالات المعاصرة 77
الرقية من مس الجن 14
العذر بالجهل 27
العمل الجماعي ضرورة 37
القتل بالتسبب 71
القيام في رمضان 44
المقدمة 2
المولد والنشأة 6
النية في الصيام 42
الوفاء بوعد الزواج 63
ترجمة موجزة للشيخ الشريف عبد النور 4
تقسيم الغنائم في الجهاد في سبيل الله 81
توضيح حديث حذيفة رضي الله عنه 39
توضيح معنى العاقلة 67
جنايات الأطفال 70
جهوده العلمية والدعوية 8
حديث الافتراق والجماعات الإسلامية 35
حكم أكل اللحوم التي لا يعرف مصدرها 75

حكم الاستغاثة بغير الله 11
حوادث السيارات 65
زكاة الإيجار والسيارات التي تعمل في التجارة 52
زكاة الشركات المساهمة 54
سفر المرأة مع محرم فاسق 61
سقوط شخص من سيارة تسير سيرا عاديا 64
سِنُّ المحرَم 62
سنن الصوم وبدعه 48
طلبه للعلم 7
عملي في الفتاوى 4
غلاة الصوفية من الطائفة الربيعية 19
فرض الغرامات المالية على من خالف النظام الشرعي 80
قصاص من قتل رجلين 68
ما يباح النظر إليه من المخطوبة 56
مشروعية العمل الجماعي 31
مفسدات الصوم 46
نصاب الأوراق النقدية 51